

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의, 부서주의 요구

일련번호 제22-건설안전종합-17호
제목 건설사업관리용역 추진 부적정
소관부서 회회회회처, ♥♥안전건설단, ◇◇◇◇운영처
조치부서 인사조직처
내용

1. 업무 개요

회회회회처 \\\부(舊 공급www부)는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 공급 및 생산기지 건설공사 설계용역·공사·건설사업관리용역 발주업무를 담당하고 있으며, ♥♥안전건설단 @@안전건설사무소는 관할지역 배관이설 및 주배관 건설공사 관리업무를 담당하면서 \\\부가 체결한 「◁◁~◆◆ 천연가스 공급시설 건설공사」를 감독 권한대행 건설사업관리용역으로 관리하고 있다.

한편 회회회회회부(舊 *****부)는 ** 인프라 건설 용역발주 등의 업무를 담당하는 부서로 「*·* * 생산기지 구축 건설공사」를 감독 권한대행 건설사업관리로 추진하기 위하여 용역 발주를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법 시행령」 제58조 제3항에 따르면 발주청은 시공 단계의 건설사업관리를 시행하는 경우에는 특별한 사유가 없으면 건설공사를 착공하기 전에 건설사업관리용역사업자를 선정하도록 되어 있다.

또한 「건설기술진흥법」 제45조의2 제1항에 따르면 발주자는 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장 여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하여야 하며, 같은 법 시행령 제19조 제5항 제3호에 따라 총공사비 100억 원 이상인 건설공사에 대하여 공사기간 산정의 적정성에 대하여 심의하도록 되어 있다.

그리고 국토교통부 고시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 (제2021-1080호, 시행 2021.9.17.) 제6조에 따라 공사기간을 산정¹⁾하여야 하며, 제17조 제3항에 따르면 발주청은 공사기간 단축으로 발생하는 증가비용에 대하여 계약금액 조정 등 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있다.

한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제66조 제1항 및 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제71조 등에 따르면 계약금액 조정 신청이 있을 시 실비를 초과하지 아니하는 범위 내에서 계약금액 조정을 하도록 되어 있다.

따라서 발주부서는 기술자문위원회를 시행하여 산정된 적정공사기간에 따라 착공시기를 고려하고, 건설사업관리용역사업자를 착공 전에 선정하여야 하며 적정공사기간을 준수하여 간접비 발생을 최소화하는 등 성실하게 사업관리를 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 건설사업관리용역 선정 지연 및 건설관리 부적정

1) 공사기간 산정 = 준비기간+비작업일수+작업일수+정리기간

- 준비기간 : 하도급 선정, 도면검토, 자재·장비 조달, 가설건물 등
- 비작업일수 : 법정 공휴일수 및 지역별 기후여건 고려
- 작업일수 : 공종별 표준작업량 활용 또는 발주청의 과거 경험치 활용
- 정리기간 : 준공검사 준비 등 1개월 범위내

\\\\부는 「◁◁~◆◆ 천연가스 공급시설 건설공사」를 추진하기 위하여 13개월의 공사 기간을 산정하여 2022. 12. 31. 준공을 목표로 2021. 12월에 공사계약을 추진하는 것으로 발주도서를 확정(2021. 9. 15.)하였고, 공사계약을 2개월 지연하여 체결(2022. 2. 7.)하였다.

그러나 \\\\부는 공사계약을 체결했음에도 착공 전 선정해야 하는 건설사업관리용역사업자를 건설사업관리방식의 발주 방안 변경 및 유찰 발생 등으로 【표 1】과 같이 약 5개월을 이후에 계약을 체결(2022. 7. 4.)하여 착공을 지연케 하였다.

【표 1】 건설공사 및 건설사업관리용역 계약 현황

(단위 : 월, %)

발주부서	시공부서	용역대상	공사규모	공사 계약기간	용역 계약기간	지연 기간	사업관리방식(%)		유찰 회수
							공사	용역	
□□□□처 \\\\부	♥♥안전건설단 @@안전건설사무소	◁◁~◆◆ 주배관 건설공사	30"×2.158km	'22. 2. 7. ~ '22. 12. 31.	'22. 7. 4. ~ '23. 2. 15.	4.9	0	100	1

한편 @@안전건설사무소는 공사가 원활히 진행 될 수 있는 경우에 착공계를 접수하여야 함에도 \\\\부가 발주 추진 중인 「◁◁~◆◆ 천연가스 공급시설 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 계약이 지연됨에도 이를 고려하지 않고, 착공신고서를 2022. 4. 4. 접수 수리하였다.

그 결과 계약상대자에게 착공신고 보류, 공사 중지 등의 간접비 발생에 대한 적극적인 조치를 취하지 않는 등 사업추진을 소홀히 하였다.

나. 건설사업관리용역 발주 부적정

\\\\부는 「*.*.*.* **생산기지 구축 건설공사」를 추진하기 위하여 각 사업별 16개월의 공사 기간을 산정하여 2023. 3. 31. 준공을 목표로 2021. 12

월에 공사계약을 추진하는 것으로 발주도서를 확정(2021. 10. 20)하였고, 그 후 *
*시와 **광역시의 「**생산기지 구축 건설공사」를 위하여 공사계약을 2021.
12월, 2022. 1월 각각 체결하였다.

그러나 착공 전 선정해야 하는 건설사업관리용역사업자의 선정이 촉박함에도 공사(公社) 발주방안(CEO 동향보고)을 이행하지 않은 채 건설사업관리용역 계약을 체결(2022. 7. 18)함에 따라 약 3개월을 추가로 지연하였고, 건설사업관리방식의 발주 방안 변경 및 유찰 발생 등에 더하여 【표 2】와 같이 총 7개월 동안 착공을 지연케 하였다.

【표 2】 건설공사 및 건설사업관리용역 계약 현황

(단위 : 월, %)

발주부서	용역대상	(당초) 공사계약기간	(변경) 공사계약기간	용역계약기간	지연 기간	건설사업관리방식(%)		유찰 회수
						공사	용역	
○○○○○운영 처 XXXXXXXX부	** **생산지	‘21. 12. 30 ~ ‘23. 3. 31	‘21. 12. 30 ~ ‘23. 10. 31	‘22. 7. 18 ~ ‘23. 11. 17	6.7	0	100	1
	** **생산지	‘22. 1. 7 ~ ‘23. 3. 31	‘22. 1. 7 ~ ‘23. 10. 31	‘22. 7. 18 ~ ‘23. 11. 17	6.4	0	100	1

※※※※※※부는 기술용역 평가의 공정성 확보를 위한 비서실의 “□□□□ 주관 발주요망(2022. 1. 21.)” 및 제2회 ESG경영위원회의 “가급적 모든 계약은 □□□□ 구매의뢰(2022. 1. 26.)”의 방침에 따라 공사·용역 계약 및 사후관리 업무를 담당하는 ※※※※※※부를 통하여 □□□□에 해당 기술용역을 위탁 계약의뢰를 추진하였다.

한편 * * * * * 부는 「계약제도 개선 진행현황 보고」의 내용으로 CEO 동향보고(2022. 2. 8.)를 하였는데, 이에 따르면 계약의 공정성을 위하여 정성평가가 포함된 종합심사낙찰제²⁾ 대상인 20억 원 이상의 건설사업관리용역에 한하여 □

2) 종합심사낙찰제도 : 입찰에 참가자를 대상으로 사회적 책임 수준을 포함한 업체의 역량과 해당 과업수행을 위한 기술제안 및 투입핵심인력의 수준 등 종합적인 기술제안과 입찰가격제안을 평가하여 종합점수가 높은 자와 계약을 체결하는 입찰제도

□□에 의뢰를 하고, 그 이외의 기술용역 계약에 대하여 자체발주로 추진토록 되어 있다.

따라서 「**·** * * 생산기지 구축 건설공사」의 각 건설사업관리용역은 20억 원 미만의 기술용역으로 종합심사낙찰제가 아닌 정성평가가 포함되지 않은 적격심사 대상임에 따라 자체발주를 추진하여야 했다.

그러나 건설사업관리용역에 관한 CEO 동향보고에 대하여 □□□□□□부의 미 이행 내용을 살펴보면, □□□□□□부가 「**·** * * 생산기지 구축 건설공사」의 건설사업관리용역 발주를 위하여 * * * * * 부와 사전협의 시 * * * * * * 부는 해당 기술용역은 20억 원 미만의 기술용역으로 공사(公社) 자체발주 대상임을 설명하였음에도 □□□□□□부의 UUU 부장 문답에 따르면 당초부터 자체발주 보다 약 3개월 이상 추가로 소요되는 사실을 인지하고도 * * * * * 부에 □□□ 발주 의뢰를 요청(2022. 2. 16.)한 사실이 있으며, □□□□□□으로부터 퇴직자 제한 기간에 대한 사항으로 위탁 계약의뢰가 반려(2022. 4. 12.)되자 뒤늦게 자체발주로 【표 3】과 같이 전환(2022. 5. 11.)하여 추진하였다.

【표 3】□□□ 위탁 계약의뢰 진행 현황(* * 생산기지)

(기준일 : 7.12일)

용역대상	용역추정금액	적정 용역 계약일 (공사계약 예정일)	지연 여부	용역구매 의뢰 (* * 부서→계약부서)	발주의뢰 (계약부서→□□□)	입찰공고 (□□□)
* * * * 생산기지	⑩,⑩67,248,000	‘21.12.06	지연	‘22. 2. 16.	‘22. 3. 8.	‘22. 5. 11 (자체발주 전환)
* * * * 생산기지	⑩,⑩30,598,000	‘21.12.06	지연	‘22. 2. 16.	‘22. 3. 8.	
합 계	⑩,⑩97,846,000	-	-	-	-	-

그 결과 【표 2】와 같이 「**·** * * 생산기지 구축 건설공사」에 대하여 준공기한을 7개월 연장하는 계약변경을 각각 추진하였으며, * * 광역시와 체결 (2020. 9. 15.)한 협약서³⁾를 적기에 이행을 못하는 등 사업추진을 소홀히 하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

\\\\부는 「<<~◆◆ 천연가스 공급시설 건설공사」를 계약 체결 후 공사(公社)의 건설사업관리방식의 발주 방안 변경 및 유찰 발생 등으로 건설사업관리용역사업자 선정이 지연되었다고 주장하나, 해당 공사를 적기에 착공할 수 있도록 사업관리에 철저를 기하여야 함이 타당하다고 판단된다.

또한 ♥♥안전건설단 @@안전건설사무소는 동 건의 건설공사에 대하여 건설사업관리용역의 미체결로 착공이 불가함에도 착공계를 접수 수리함에 따라 향후 발생될 간접비에 대한 적극적인 대책을 수립하지 않는 등 사업관리를 소홀히 한 점에 대하여 인정하였다.

한편 「*·* * * 생산기지 구축 건설공사」의 경우, ████████부의 관리 책임자 및 담당자는 건설사업관리용역에 대한 여러 사항들을 경영방침에 따라 진행하였다고 주장하고 있으나, 계약담당부서인 * * * * *부의 CEO 동향보고에 따라 해당 공사에 대한 건설사업관리용역은 자체 발주 대상으로 구분되어 조속히 사업을 추진할 수 있음에도 □□□에 위탁 계약의뢰를 진행한 것은 경영방침에 따라 사업을 진행하였다는 ████████부의 주장은 적정한 이유가 되지 않는다.

조치할 사항

○ 인사조직처장은

「<<~◆◆ 천연가스 공급시설 건설공사」 계약 체결 후 건설사업관리용역사업자를 선정하여 착공을 지연(5개월)케 한 해당 부서에 주의를 촉구하여 주시

3) 한국가스공사 협약서 주요의무 내용 : 2020. 8~2022. 12.까지 * * 생산기지 제반설비를 구축(단, 사업여건에 * * 생산시기를 조정 가능)하여 * *의 적기 생산 및 공급의무가 있으며, * *광역시가 구축하는 * *충전소에 * *를 우선 공급하여야 하고, 가스공사의 사유로 * * 충전소에 * *를 적기에 공급하지 못하여 발생하는 물적 피해는 가스공사가 보상해야 함

기 바랍니다.

[관련부서]

□□□□처 WWWW부 (부서주의)

○ 인사조직처장은

건설사업관리용역사업자 선정 지연으로 적기에 착공할 수 없음에도 「△△~
◆◆ 천연가스 공급시설 건설공사」에 대하여 계약상대자로부터 착공계를 수리하
여 간접비 발생을 초래하는 등 사업관리를 소홀히 한 담당자에게 경고 조치하시
고, 관리책임자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.

[관련자]

♥♥안전건설단 @@안전건설사무소 2급 hhh(現 △△지역본부 ㄷㄷ부) (주의)

♥♥안전건설단 @@안전건설사무소 3급 iii (경고)

♥♥안전건설단 @@안전건설사무소 4급 jjj (경고)

○ 인사조직처장은

「*.*.*.* **생산기지 구축 건설공사」의 건설사업관리용역 발주 업무를
추진하면서 발주의뢰 업무를 소홀히 한 담당자에게 주의 조치하시고, 관리책임
자에게 경고 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

◇◇◇◇운영처 XXXXXXXX부 2급 UUU (경고)

◇◇◇◇운영처 XXXXXXXX부 3급 VW (주의)